

2) 무담보 채권에 대한 대손상각 등 부적정

- 「인수채권정리업무규정」 제90조(상각대상 채권)에 따르면, 배당 종결 후 1년이 경과하여도 회수가 불가능하다고 판단되거나 이에 준하는 사유가 있을 경우에는 상각할 수 있으며
 - 같은 규정 제94조(채권 포기 대상)에 따라 특수채권으로 편입된 채권 중 소멸시효가 완성된 채권이거나 회수가능 재산이 없는 상각채권 등은 채권포기¹⁾ 하도록 되어 있음
 - 또한 「무담보채권 상각처리요강」 제6조(상각대상채권의 조사·확인)에 따라 상각대상채권에 대해서는 상각 사유별로 적정성 여부를 조사·확인하여야 함
- 그런데, 최근 2개년(2016년 ~ 2017년) 간 공사의 무담보 채권에 대한 대손상각 및 채권포기 내역을 점검한 결과
 - 강원지역본부에서는 소관 채무자 ○○○(□□캐피탈 XXXX-XXXX, 채권액 3,750천 원)가 자산인수 확정일(2016. 9. 30.) 이전인 2016. 8. 30. 사망하여 양도기관에 채권을 환매²⁾할 수 있음에도 2017년 8월말 대손상각 및 채권포기 하였으며,

1) 같은 규정 제95조(채권포기 방법 및 절차)에 따르면, 채권포기 승인 후 원장을 마감하고 관리업무를 종결함.

* 포기된 채권은 공사 온라인 시스템(온크레딧) 등에 등록하여 채무자가 조회할 수 있도록 함 (2017. 9. 1. 시행)

2) □□캐피탈과의 2016. 10. 20. 양수도계약에 의거 자산확정일인 2016. 9. 30. 이전에 주채무자 사망하여 환매사유에 해당(환매기한은 양도일로부터 2년)

- 경기지역본부에서는 소관 채무자 ○○○(□□캐피탈 XXXX-XXXX, 채권액 4,359천 원)에 대하여 포기대상 채권이 아닌데도 대출일(2015. 9. 15) 이전 파산면책(□□지법 XXXX하면XXX, 2012. 5. 16 결정)을 사유로 대손상각 및 채권포기 처리를 하는 등
- [표 2]와 같이 강원지역본부 등 3개 부점에서는 환매가능함에도 미환매 상각하거나 파산면책 채권이 아닌데도 채권을 포기한 사실이 있음³⁾

[표 2] 무담보채권 대손상각 등 오류 현황

(단위 : 천 원)

부점	차주명	원금	매입액	상각/포기 사유	발생일 (사망/면책/ 시효)	현재 상태	비고
----	-----	----	-----	-------------	-----------------------	----------	----

“기재 생략”

【 조치할 사항 】

- ◇ 강원지역본부장, 신용회복지원부장, 경기지역본부장은 대손상각 및 채권포기를 잘못된 9건의 무담보채권에 대하여 환매를 실시하거나 포기대상 채권이 아닌 것으로 원상회복하여 관리하는 등 적절한 조치를 하고 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (시정)

3) 동 채권에 대하여 채권포기 사실이 채무자에게 통보되지 않았고, 온크레딧에서 채무자에 의해 조회되지 않아 송달이 이루어진 것으로 볼 수 없고, 신용정보해제 등 변동 사항이 없었으므로 채권을 원래대로 복구하는 것이 가능함.